



Електронен документ и електронен подпис съгласно ЗЕДЕП

Разработил:

Николета Йончева Панайотова
Спец. “Информационни ситеми”
Фак. №: МПИ-10679р



ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” Факултет “Математика и информатика”

С влизането в сила на Законът за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП) през октомври 2001 г. отпада необходимостта от дублиране на електронните транзакции с хартиени документи (в България услуги се предлагат още от 1999), т.е. регламентира се приравняването на електронния документ с хартиения и електронния подпис със саморъчния. До настоящия момент /януари 2012 г./ са направени доста промени и допълнения, като най-съществените изменения и допълнения са отразени в ДВ бр. 100 от 21.12.2010 г. и влизат в сила от 1.07.2011 г.

Електронният документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, като във всеки момент от времето по желание на една от страните или при необходимост, той може да бъде възпроизведен и върху хартиен носител. Електронното изявление е словесно изявление (съответства на съдържанието на документа), представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт (двоичната бройна система) за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. Съгласно алинея 2 на чл. 2 електронното изявление може да съдържа и несловесна информация, което съответства на формата на документа. В чл.3 алинея втора е казано че “писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ”, но трябва да добавим към чл.3 ал. 1и2 и заверен с електронен подпис, за да направим разликата между електронен формуляр на документа /въведен в паметта на компютъра/ и електронен документ. Документи, с които се осигурява формална и юридическа сила на дадено действие могат да се обработват изцяло в режим он-лайн (in line – в линия), което от своя страна ще доведе до намаляване на времето за предаване на данните и осигуряване на своевременна информация за вземане на съответното решение.

Въвеждат се понятията:

- автор на електронното изявление (сочи се като негов извършител (чл. 4) и титуляр, който е лице, от името на което е извършено електронното изявление. Когато титулярът на електронното изявление е физическо лице, най-често то е и автор. Когато обаче, титулярът на електронното изявление е юридическо лице – няма съвпадение между автор и титуляр на електронното изявление. Съвпадение няма и когато авторът на електронното изявление е представител на титуляра. Например, когато дадено изявление е извършено от името на данъчни, административни или други органи



ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” Факултет “Математика и информатика”

чрез оторизирано от тях длъжностно лице (автор), но е извършено от името на управленския орган на фирмата, която е титуляр.

- Адресат на електронното изявление Чл. 5. може да бъде лице, което по силата на закона е длъжно да получава електронни изявления или за което въз основа на недвусмислени обстоятелства може да се смята, че се е съгласило да получи изявлението в електронна форма.
- Посредник при електронното изявление Чл. 6. (1) е лице, което по възлагане от титуляря, автора или адресата изпраща, получава, записва или съхранява електронно изявление или извършва други услуги, свързани с него.



(2) Посредникът при електронното изявление е длъжен да:

1. разполага с техническо и технологично оборудване, което да осигурява надеждност на използваните системи;
2. поддържа персонал, притежаващ необходимите експертни знания, опит и квалификация;
3. осигурява условия за точно определяне на времето и източника на предаваните електронни изявления;
4. използва надеждни системи за съхраняване на информацията по т. 3;
5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г., бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.07.2011 г.) съхранява информацията по т. 3 в срок от една година.

(3) Посредникът при електронното изявление отговаря за причинените вреди от неизпълнение на задълженията му по ал. 2.

Електронен подпис Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.07.2011 г.) (1) е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.

Електронният подпис разкрива самоличността на автора и неговото съгласие с електронното изявление и защитава съдържанието му от последващи промени.

Електронният подпис е два вида.

I Усъвършенстван електронен подпис който:

1. дава възможност за идентифициране на автора;
2. е свързан по уникален начин с автора;
3. е създаден със средства, които са под контрола единствено на автора, и
4. е свързан с електронното изявление по начин, който осигурява установяването на всякакви последващи промени.



ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Факултет “Математика и информатика”

Квалифициран електронен подпис съгласно Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.07.2011 г.) (1) е усъвършенстван електронен подпис, който:

1. е придружен от издадено от доставчик на удостоверителни услуги удостоверение за квалифициран електронен подпис, отговарящо на изискванията на чл. 24 и удостоверяващо връзката между автора и публичния ключ за проверка на подписа, и

2. е създаден посредством устройство за сигурно създаване на подписа.

(2) Изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифицирания електронен подпис се определят с наредба на Министерския съвет.

(3) Квалифицирани електронни подписи са:

1. усъвършенстваните електронни подписи на Комисията за регулиране на съобщенията, с които тя подписва актовете, издавани въз основа на правомощията ѝ по закон;

2. усъвършенстваните електронни подписи на доставчиците на удостоверителни услуги.

Преобразуването се извършва чрез алгоритми подчинени на асиметричната криптосистема. При нея се създават двойка криптографски ключове, които включват частен ключ и алгоритмично свързан с него публичен ключ. Избрана е асиметричната криптосистема, защото като се знае единия ключ практически е невъзможно да се открие другия ключ. Частният ключ се държи от титуляра или от автора и не трябва да се казва на трета страна, защото играе ролята на саморъчен подпис. Публичният ключ се публикува във водения Регистър от Доставчика на удостоверителни услуги или с други думи казано той е достъпен от трети страни. Чрез него може по несъмнен начин да се установи дали преобразуването на първоначалното електронно изявление е извършено чрез използване на съответния му частен ключ и изменяно ли е електронното изявление след преобразуването. В зависимост от ситуацията чрез единия ключ може да се криптира съдържанието на дадено електронно изявление, а чрез другия ключ да се декриптира. Например, когато авторът изпраща електронно изявление той го криптира с частния си ключ. Адресатът (получателят) го декриптира с публичния ключ на автора (взема го от Регистъра). Може електронно изявление да бъде криптирано (шифрирано) с публичен ключ (взет от Регистъра) и декриптирано (дешифрирано) с частния ключ в страната на получателя. Всъщност криптографският ключ е ред от символи, който се използва в алгоритъм за преобразуване на информацията от разбираем в шифриран



ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” Факултет “Математика и информатика”

вид (криптиране) или обратно – от шифриран в разбираем вид (декрептиране).

При усъвършенствания електронен подпис доставчикът на удостоверителни услуги гарантира за титуляра на удостоверението и за информацията, която го индивидуализира.

Дейност на доставчиците на удостоверителни услуги

Доставчикът на удостоверителни услуги (ДУУ) издава удостоверения и води електронен регистър за тях, който има публичен характер. Достъпът към него не може да се ограничава от ДУУ, а само авторът може да ограничи достъпа до удостоверението на своя подпис. Удостоверението е електронен документ съгласно чл. 24 (1) издаден и подписан от доставчика на удостоверителни услуги, който съдържа:

1. указание, че удостоверението е издадено за квалифициран електронен подпис;
2. наименованието и адреса на доставчика на удостоверителни услуги, както и указание за държавата, в която е установил своята дейност;
3. името или псевдонима на автора на електронния подпис;
4. особени атрибути, свързани с автора, ако удостоверението се издава за конкретна цел, както и ако доставчикът поддържа политика за издаване на удостоверения с вписване на такива атрибути;
5. публичния ключ, съответстващ на държания от автора частен ключ за създаване на квалифицирания електронен подпис;
6. усъвършенствания електронен подпис на доставчика на удостоверителни услуги;
7. срока на действие на удостоверението;
8. ограниченията на действието на подписа по отношение на целите и/или на стойността на сделките, ако удостоверението е издадено с ограничения на удостоверителното действие;
9. уникалния идентификационен код на удостоверението;
10. указание за акредитацията на доставчика, когато той е акредитиран.

Титулярят и авторът са длъжни да уведомяват незабавно доставчика на удостоверителни услуги за настъпили промени в обстоятелствата, посочени в удостоверението.

Промените на обстоятелствата, посочени в удостоверението, не могат да бъдат противопоставени на трети добросъвестни лица.



ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Факултет “Математика и информатика”

Съгласно Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.07.2011 г.)
(1) доставчикът на удостоверителни услуги може да издава удостоверение за времето на представяне на електронен подпис, създаден за определен електронен документ.

(2) Удостоверението за време е подписан от доставчика на удостоверителни услуги електронен документ, който съдържа поне:

1. идентификатора на политиката за издаване на удостоверения за време, съдържаща се в наръчника на потребителя на доставчика на удостоверителни услуги, издал удостоверението за време;

2. представения на доставчика електронен подпис на подписания електронен документ;

3. идентификаторите на алгоритмите, използвани за създаването на електронния подпис;

4. времето на представяне на електронния подпис;

5. уникалния идентификационен номер на удостоверението за време;

6. удостоверението за квалифицирания електронен подпис на доставчика на удостоверителни услуги, издал удостоверението за време, или съответна препратка към него.

(3) Удостоверението за време има официална удостоверителна сила след вписването му във воден от доставчика регистър за издадените удостоверения за време. Изискванията за водене и съхраняване на регистъра се определят с наредбата по чл. 28, ал. 4.

(4) Доставчикът на удостоверителни услуги публикува в регистъра по ал. 3 и приложимата за удостоверенията за време информация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 3.

(5) Изискванията към удостоверенията за време, формата и правилата за тяхното издаване се определят с наредбата по чл. 32, ал. 4.

(6) Доставчикът публикува в регистъра по чл. 28 удостоверенията за електронен подпис, използвани в дейността му по издаване на удостоверения за време.

Предвижда се възможност за спране действието на удостоверението (за не повече от 48 часа чл.26 (1)) когато има съмнение за нарушаване сигурността на частния ключ или по искане на Държавната комисия по далекосъобщенията. Спирането на действието на удостоверението се извършва чрез създаване на невъзможност за достъп към него, като за това се уведомява титуляра (автора). След отстраняване на нередностите действието на удостоверението се възобновява.

В чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.07.2011 г.) (1) се регламентират удостоверения за квалифициран електронен подпис, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени в други



ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Факултет “Математика и информатика”

държави - членки на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Те се признават за равностойни на удостоверения, издадени от български доставчик на удостоверителни услуги.

(2) Удостоверения за квалифициран електронен подпис, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени в други държави съгласно националното законодателство на тези държави, се признават за равностойни на удостоверения, издадени от български доставчик на удостоверителни услуги, ако е изпълнено някое от следните условия:

1. задълженията на доставчика на удостоверителни услуги, издал удостоверението, и изискванията към неговата дейност съответстват на изискванията, предвидени в този закон, и доставчикът на удостоверителни услуги е акредитиран в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. доставчик на удостоверителни услуги, установен в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се е задължил да отговаря за действията и бездействията на установения в друга държава доставчик на удостоверителни услуги в случаите по чл. 29, или

3. удостоверението или доставчикът на удостоверителни услуги, издал удостоверението, е признат съгласно влязъл в сила международен договор между Европейския съюз и трети държави или международни организации или съгласно международен договор между Република България и трета държава.

(3) Условието по ал. 2, т. 1 и 2 се установяват от Комисията за регулиране на съобщенията чрез публикуването в отделни списъци във водения от нея регистър по чл. 38 на:

1. чуждестранните доставчици на удостоверителни услуги, чиито удостоверения са признати при условията на ал. 2;

2. наименованието на поелия отговорността доставчик при условията на ал. 2, т. 2, както и условията, при които е поета отговорността.

Издаваните цифрови сертификати в България се основават на общи Интернет стандарти и чрез тях се осигурява установяването на самоличността на хора или електронни активи в мрежата. Всъщност това се файлове с данни в електронна форма и с помощта на протоколите SSL (Secure Sockets Layer) и TLS (Transport Layer Security) се осигурява криптираната он-лайн комуникация и се ползват защита на он-лайн транзакции. С помощта на цифровите сертификати самоличността на двете



ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” Факултет “Математика и информатика”

страни е проверена и удостоверена (гарантирана е автентичността на участниците), съдържанието на съобщението е запазено от неоторизиран достъп (конфиденциалност), запазено е съдържанието цяло, след като вече е създадено (цялост) и той е налично доказателство, че всички страни са одобрили транзакцията (неотменяемост).

Всеки цифров сертификат има освен определения срок на валидност и степен на сигурност и разходи за присвояване. В тях се включват разходи за смарт карта с информация за електронния подпис (записва се частния ключ) и Четец за смарткартата, който се прикрепя към персоналния компютър на титуляра (автора), Ръководство за инсталация, CD-ROM със записан софтуер, такси за обслужване и др.

Реална приложимост на ЗЕДЕП:

- Разкриването на първия Виртуален Банков Клон на ПИБ (Първа инвестиционна банка АД). Банката предлага ползване Интернет-Банкиране в реално време. Заинтригуваните могат да посетят уеб-сайта с адрес www.finbank.bg
- С навлизане вариантите на електронна търговия в България и възможностите за разплащане през Интернет се осигурява достъп до системата ePay.bg. Разплащанията може да се извършват с дебитни и кредитни карти, издадени от банки имащи съответните договорни взаимоотношения с нея. Списък на регистрираните търговци може да се види на адрес www.ePay.bg.
- Физически и юридически лица може да погасяват своите задължения към данъчните институции чрез електронни донументи. Подаване на Справка-декларация и Дневниците по ДДС чрез Интернет може да се извърши на адрес <http://www.taxadmin.minfin.bg/dds/>.
- Разширяват се услугите предоставяни от административните органи на териториално (общински администрации) и национално (Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Национален осигурителен институт, Министерство на транспорта и съобщенията за изпращане на молби, жалби, сигнали и др.) ниво.

Списъкът на регистрираните доставчици на удостоверителни услуги към януари 2012 г. е следният (поместен на сайта на Комисия за регулиране на съобщенията www.crc.bg).



ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Факултет “Математика и информатика”

РЕГИСТЪР НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ

№ по ред	ДУУ	Решение №	Дата	Удостоверение	Уеб сайт
1.	„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД	260	27.03.2003 г.	Удостоверение	http://www.stampit.org/
1.2	„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД	1627	14.12.2010 г.	Удостоверение	http://www.stampit.org/
2.1.	„БАНКСЕРВИЗ“ АД	1113	25.09.2003 г.	Удостоверение	http://www.b-trust.org/
2.2***	„БАНКСЕРВИЗ“ АД	1801	20.09.2005 г.	Удостоверение	http://www.b-trust.org/
2.3	„БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ“ АД	994	09.09.2010 г.	Удостоверение	http://www.b-trust.org/
3.	"ИНФОНОТАРИ" ЕАД	2379	19.12.2005 г.	Удостоверение	http://www.infonotary.com/
4.	„СПЕКТЪР“ АД	526	23.03.2006 г.	Удостоверение	http://www.spektar.org/
5.1**	„СЕП БЪЛГАРИЯ“ АД	1170	17.07.2008 г.	Удостоверение	http://e-sign.mobisafe.bg/
5.2	„СЕП БЪЛГАРИЯ“ АД	436	14.05.2009 г.	Удостоверение	http://e-sign.mobisafe.bg/

* С оглед решение № 1801 от 20.09.2005 г. на КРС е валидно новото удостоверение на “БАНКСЕРВИЗ” АД (2.2). Удостоверение 2.1 е валидно до изтичане срока на издадените с него удостоверения.

** С оглед решение № 436 от 14.05.2009 г. на КРС е валидно новото удостоверение на “СЕП БЪЛГАРИЯ” АД (5.2). Удостоверение 5.1** е валидно до изтичане срока на издадените с него удостоверения.

*** С оглед решение № 994 от 09.09.2010 г. на КРС е валидно удостоверението на “БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ” АД (2.3). Удостоверение 2.2 е валидно в шестмесечен миграционен период, считано от 09.09.2010 г. След този период удостоверения могат да се издават и подновяват само с удостоверение 2.3 на „БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ” АД.